



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2126 | Disposición SCE PROSUM [Aprueba + Confidencialidad +Dispensa]

VISTO

El expediente EX-2026-62898323- -APN-DR#CNDC, caratulado "GLORIA FOODS S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442" (CONC 2126).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido el 8 de julio de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 25 de junio de 2026, cuando la ANC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MOLTÍ S.R.L. ("MOLTÍ"); MOLFINO HERMANOS S.A. ("MOLFINO") y SAPUTO REPRESENTAÇÃO COMÉRCIAL DE PRODUTOS LÁCTEOS BRASIL LTDA. ("SAPUTO BRASIL") por parte de GLORIA FOODS S.A. ("GLORIA FOODS").

La operación presenta relaciones horizontales en los mercados de cobertura geográfica nacional de: (i) compra de leche a tambos, con una participación conjunta del 13,7% para julio 2024/junio 2025; y (ii) producción y comercialización de productos lácteos —como crema de leche a granel, leche en polvo, manteca, queso semiduro— con una participación conjunta inferior al 20% en el período 2023-2025. Los únicos productos donde las cuotas conjuntas superan el 20% son el queso semi-duro y manteca, pero la variación del IHH no supera los 150 puntos en ningún caso.

Asimismo, se produce un refuerzo de un vínculo vertical preexistente dado que ambas partes participan como oferentes y demandantes de crema de leche a granel para la elaboración de manteca y, en el caso de GLORIA FOODS, también para la producción de grasa anhidra de leche. Sin embargo, dado que la participación de mercado resultante aguas arriba de producción y comercialización de crema de leche a granel es marginal e inferior al 5%, y que el total demandado por el grupo adquirente y objeto, conforme indica la notificante, no supera el 20% en el año 2025, no amerita profundizar en este efecto dado que no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

A su vez, se descarta el análisis de la relación vertical entre el mercado de suero líquido que comercializa GLORIA FOODS aguas arriba, y la producción por parte de MOLFINO de WPC 35, un concentrado de proteína de suero de leche aguas abajo, dado que la notificante indica que MOLFINO no adquiere este insumo a terceros, al autoabastecerse de suero líquido proveniente de su propio proceso productivo.

El instrumento de la operación contiene cláusulas restrictivas de la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), d) y e) del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 8 de julio de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MOLTI; MOLFINO y SAPUTO BRASIL por parte de GLORIA FOODS, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad de: a) Anexo 7.a)(i)-Confidencial las estimaciones del tamaño total del mercado y las participaciones de mercado de GLORIA ARGENTINA S.A. y MOLFINO en los siguientes mercados donde existen relaciones horizontales entre las Partes: (i) compra de leche a tambos; (ii) leche en polvo; (iii) manteca; (iv) queso semi-duro; y (v) crema de leche a granel, en Argentina para los años 2023, 2024 y 2025; y en el mercado de crema de leche a granel donde existen relaciones verticales entre las Partes en Argentina para el año 2025; b) y a las participaciones de mercado que se encuentran entre paréntesis en la Sección 7.a) del Formulario F0, justificando que dichos datos son información comercialmente sensible, cuya divulgación no resulta relevante para el análisis de la presente operación, presentando un resumen no confidencial de los mismos.

A su vez, la notificante solicitó que se le exima de presentar una traducción legalizada de: a) el Acuerdo de Confidencialidad, firmado el 23 de abril de 2025; b) la Enmienda del Contrato de Compraventa, celebrado el 18 de junio de 2026; c) el Acuerdo de Accionistas, celebrado el 18 de junio de 2026, presentando las traducciones simples necesarias para realizar el análisis económico y legal de la presente operación.

Esta SCE considera suficiente la información no confidencial presentada y las justificaciones brindadas para solicitar el tratamiento confidencial y las exenciones mencionadas y considera que debe otorgarse la confidencialidad y las exenciones en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MOLTI S.R.L.; MOLFINO HERMANOS S.A. y SAPUTO REPRESENTAÇÃO COMÉRCIAL DE PRODUTOS LÁCTEOS BRASIL LTDA. por parte de GLORIA FOODS S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto de: a) Anexo 7.a)(i)-Confidencial las estimaciones del tamaño total del mercado y las participaciones de mercado de GLORIA ARGENTINA S.A. y MOLFINO HERMANOS S.A., en los siguientes mercados donde existen relaciones horizontales entre las Partes: (i) compra de leche a tambos; (ii) leche en polvo; (iii) manteca; (iv) queso semi-duro; y (v) crema de leche a granel, en Argentina para los años 2023, 2024 y 2025; y en el mercado de crema de leche a granel donde existen relaciones verticales entre las Partes en Argentina para el año 2025; b) y a las participaciones de mercado que se encuentran entre paréntesis en la Sección 7.a) del Formulario F0, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4°.- Concédase la dispensa para presentar las traducciones legalizadas de: a) el Acuerdo de Confidencialidad, firmado el 23 de abril de 2025; b) la Enmienda del Contrato de Compraventa, celebrado el 18 de junio de 2026; c) el Acuerdo de Accionistas, celebrado el 18 de junio de 2026, considerando suficiente las traducciones simples presentadas para el análisis económico y legal de la presente operación.

ARTÍCULO 5°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-67184444-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a GLORIA FOODS S.A.

ARTÍCULO 8°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 9°.- Archívese.



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Informe DNCE

A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) eleva para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2026-62898323- -APN-DR#CNDC, caratulado "GLORIA FOODS S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442" (CONC 2126).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MOLTI S.R.L. ("MOLTI"); MOLFINO HERMANOS S.A. ("MOLFINO") y SAPUTO REPRESENTAÇÃO COMÉRCIAL DE PRODUTOS LÁCTEOS BRASIL LTDA. ("SAPUTO BRASIL") por parte de GLORIA FOODS S.A. ("GLORIA FOODS").
2. La transacción se implementó mediante un Contrato de Compraventa de Acciones el 12 de febrero de 2026 y su respectiva enmienda celebrada el 18 de junio de 2026; y un Acuerdo de Accionistas celebrado el 18 de junio de 2026.
3. GLORIA FOODS es una sociedad *holding* perteneciente a la unidad de negocios de lácteos y alimentos de Grupo Gloria, un conglomerado peruano. Grupo Gloria tiene subsidiarias en diversos países de Latinoamérica y se encuentra activo, principalmente, en las siguientes unidades de negocio: cemento, cal, productos lácteos, agroindustria (incluyendo caña de azúcar y derivados), agricultura, papeles y cartones.
4. MOLTI es una sociedad *holding*, que no tiene actividad comercial.
5. MOLFINO es una empresa cuya actividad principal es el procesamiento, producción y comercialización de productos lácteos en la República Argentina. A su vez, exporta algunos de dichos productos a Brasil y otros destinos.
6. SAPUTO BRASIL sólo tiene ventas en el territorio brasileiro.
7. SAPUTO INC., la vendedora, se dedica a fabricar, comercializar y distribuir una amplia gama de productos lácteos y es uno de los diez mayores procesadores de productos lácteos a nivel mundial. Fue constituida en Canadá, cotiza en la bolsa de valores de Toronto.
8. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 18 de junio de 2026, y su notificación a la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 25 de junio de 2026.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

9. El 25 de junio de 2026, GLORIA FOODS notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).

- 10. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
- 11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CINCO MILLONES (AR\$ 145.005.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹
- 12. El 2 de julio de 2026 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DNCE consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC quedaría suspendido hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
- 13. El 7 de julio de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
- 14. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó su cómputo el día hábil posterior a la fecha mencionada.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 15. La presente operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MOLFINO por parte de GLORIA FOODS, sociedad integrante del Grupo Gloria.
- 16. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
<i>Grupo Comprador</i>	
GLORIA ARGENTINA S.A.	Industrialización y comercialización de productos lácteos (muzzarella, crema de leche, leche en polvo, manteca y grasa anhidra de leche) bajo las marcas Corlasa y Bonle. Comercializa asimismo panetón (marca Gloria) y cemento gris (marcas El Puente y Viacha).

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 16 de enero de 2026, la Autoridad Nacional de la Competencia dictó la Resolución 6/2026, que estableció el valor de la unidad móvil en mil cuatrocientos cincuenta pesos con cinco centavos (AR\$ 1450,05).

LECHE GLORIA S.A. (PERÚ)	Exportación de panetones.
CENTRO DE SISTEMAS Y NEGOCIOS S.A. (PERÚ)	Brinda servicios de tecnología de la información (TI) y transformación digital a GLORIA ARGENTINA S.A.
SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTOS S.A. (BOLIVIA)	Exportación de cemento gris.

Objeto

MOLFINO HERMANOS S.A.	Procesamiento, producción y comercialización de productos lácteos incluyendo quesos (blando, semi-duro, duro, fundido, untable y prensado), crema de leche, leche en polvo, manteca, WPC 35 y caseína, bajo las marcas La Paulina y Ricrem. Exportación de quesos maduros a Brasil y otros destinos
-----------------------	---

Fuente: DNCE en base a información aportada por la empresa notificante en el presente expediente.

- 17. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación presenta relaciones horizontales en los mercados de: (i) compra de leche a tambos, (ii) crema de leche a granel, (iii) leche en polvo, (iv) manteca, (v) queso semiduro, todos ellos considerados de cobertura geográfica nacional.²
- 18. Asimismo, se produce un refuerzo de un vínculo vertical preexistente dado que ambas partes participan como oferentes y demandantes de crema de leche a granel para la elaboración por parte de ambas de manteca y, en el caso de GLORIA FOODS, también para la producción de grasa anhidra de leche, un producto graso derivado de la crema fresca dulce o manteca de crema dulce, utilizado para la producción de alimentos, tales como helados, chocolates, productos de panadería o confitería.
- 19. Sin embargo, dado que la participación de mercado resultante en el mercado *aguas arriba* de producción y comercialización de crema de leche a granel es marginal e inferior al 5%,³ y que el total demandado por el grupo adquirente y objeto, conforme indican la notificante, no supera el 20% en el año 2025, no amerita profundizar en este efecto dado que no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
- 20. Por otro lado, se descarta el análisis de la relación vertical entre el mercado de suero líquido que comercializa GLORIA FOODS (*aguas arriba*), y la producción por parte de MOLFINO de WPC 35, un concentrado de proteína de suero de leche (*aguas abajo*), dado que la notificante indica que MOLFINO no adquiere este insumo a terceros, al autoabastecerse de suero líquido proveniente de su propio proceso productivo.

III.1.1. Efectos horizontales en el mercado de productos lácteos

III.1.1.1. Compra de leche a tambos

- 21. La leche cruda es el insumo fundamental en la producción industrial de productos lácteos y, como tal, constituye un mercado relevante en sí mismo. A continuación, se presentan las participaciones individuales y conjuntas de las empresas involucradas.

Tabla 2 | Participación de las empresas involucradas en el mercado de compra de leche a tambos en volumen de litros, para el periodo Jul 2022-Jun2025.

² La (ex) CNDC definió previamente estos mercados en el Dictamen ex CNDC -IF-2024-80436215-APN-CNDC#MEC- del 31 de julio de 2024, integrante de la Resolución SIYC -RESOL-2024-233-APN-SIYC#MEC-, del 26 de agosto de 2024, emitido en el marco del expediente EX-2023-39708289-APN-DR#CNDC, caratulado "SAVENCIA FROMAGE & DAIRY INTERNATIONAL S.A.S. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 1909)".

³ Cabe destacar además que MOLFINO participa de manera excepcional en el mercado *aguas arriba* al ofrecer crema de leche a granel en periodos donde posee exceso de producción. Por su parte, GLORIA vuelca al mercado una producción marginal dado que utiliza el 95% de su producción para su propio abastecimiento.

Empresa Láctea	Jul 2022 – Jun 2023		Jul 2023 – Jun 2024		Jul 2024 – Jun 2025	
	Lts./día	%	Lts./día	%	Lts./día	%
Molfino Hermanos S.A.	3.879.029	12,3%	3.650.288	12,5%	3.535.006	11,6%
Gloria Argentina S.A. (Corlasa)	685.184	2,2%	617.545	2,1%	645.781	2,1%
Combinada	4.564.213	14,5%	4.267.833	14,6%	4.180.787	13,7%
Mastellone Hnos. SA - La Serenísima	3.200.000	10,1%	3.150.000	10,8%	3.300.000	10,8%
Savencia Argentina (ex Milkaut/Williner)	1.957.429	6,2%	1.665.100	5,7%	1.528.943	5,0%
Punta del Agua	1.350.000	4,3%	1.150.000	3,9%	1.350.000	4,4%
Adecoagro	881.136	2,8%	839.027	2,9%	936.078	3,1%
Noal SA	1.111.534	3,5%	929.352	3,2%	908.203	3,0%
García Hnos. Agroindustrial SRL - Tregar	814.614	2,6%	757.710	2,6%	868.111	2,9%
Nestlé	779.134	2,5%	733.345	2,5%	639.110	2,1%
Verónica	710.980	2,2%	623.433	2,1%	577.603	1,9%
Sobrero y Cagnolo SA	448.422	1,4%	418.687	1,4%	499.694	1,6%
Manfrey Cooperativa de Tamberos	477.055	1,5%	385.860	1,3%	436.066	1,4%
La Ramada	300.070	0,9%	391.016	1,3%	398.547	1,3%
La Sibila	493.958	1,6%	401.000	1,4%	389.762	1,3%
Cremigal	292.048	0,9%	311.604	1,1%	388.542	1,3%

Danone	400.000	1,3%	375.000	1,3%	350.000	1,1%
Lácteos Vacalín - Rodríguez e Hijos SA	288.432	0,9%	290.589	1,0%	330.731	1,1%

Fuente: DNCE en base a información publicada por el Observatorio de la cadena láctea Argentina.⁴

22. La operación de concentración posibilita que la participación conjunta de las empresas involucradas en este mercado se sitúe en 13,7% para el período Jul 2024–Jun 2025, enfrentando la competencia de Mastellone Hnos. SA, Savencia Argentina, Punta del Agua, ADECOAGRO, entre otros.
23. De esta manera, la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia en la compra de leche cruda.

III.1.2. Producción y comercialización de productos lácteos

24. Respecto de las relaciones horizontales que surgen de la operación en los mercados de productos lácteos, se presentan a continuación las participaciones de las empresas involucradas:

Tabla 3 | Participación de las empresas involucradas en el mercado de productos lácteos en toneladas, periodo 2023-2025.

Productos / Empresas	2023			2024			2025			Variación IHH
	GLORIA	MOLFINO	% conjunta	GLORIA	MOLFINO	% conjunta	GLORIA	MOLFINO	% conjunta	
Leche en polvo	0%–5%	0%–5%	5%–10%	0%–5%	0%–5%	0%–5%	0%–5%	0%–5%	0%–5%	30
Queso semi-duro	0%–5%	20%–25%	20%–25%	0%–5%	20%–25%	20%–25%	0%–5%	20%–25%	20%–25%	34
Crema de leche a granel	0%–5%	0%–5%	5%–10%	0%–5%	0%–5%	0%–5%	0%–5%	0%–5%	0%–5%	1
Manteca	0%–5%	25%–30%	25%–30%	0%–5%	20%–25%	20%–25%	0%–5%	20%–25%	20%–25%	76

Fuente: DNCE en base a información aportada por la empresa notificante proveniente de la Dirección Nacional de Lechería⁵.

25. Conforme surge de la Tabla 3, las participaciones conjuntas en tales mercados son inferiores al 20%, en el período 2023-2025. Cabe destacar que los únicos productos donde las cuotas conjuntas superan el 20% son queso semi-duro y manteca. Sin embargo, la variación del IHH no supera los 150 en ningún caso.
26. Por todo lo expuesto, la presente operación no altera las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. En consecuencia, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
27. Conforme se observa del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en los incisos c), d) y e) del artículo 3° del Anexo I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. el 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

28. Esta SCE también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el Acuerdo de Accionistas.
29. La Cláusula de No Competencia y No Captación, incluida en el instrumento reseñado en el párrafo anterior, establece que, en tanto SAPUTO INC. mantenga una tenencia accionaria no inferior al 12,15% en MOLFINO: (a) se abstendrá de ser titular o controlar, en la República Argentina, cualquier negocio que compita con el Negocio objeto de la operación; y (b) se abstendrá de contratar o inducir a empleados de MOLFINO a abandonar su empleo; todo ello con las excepciones previstas en la cláusula, entre ellas la convocatoria general no dirigida específicamente a dichos empleados, la contratación de empleados desvinculados involuntariamente por MOLFINO, y la de aquellos que hayan renunciado voluntariamente con más de noventa (90) días de antelación.
30. La Cláusula de Oportunidades de Negocio, estipulada también en el mismo instrumento, le impone a SAPUTO INC., en tanto mantenga una tenencia accionaria no inferior al 12,15% en MOLFINO, la obligación de ofrecer a esta última un derecho de prioridad sobre cualquier oportunidad de negocio o inversión relacionada con el negocio objeto de la operación en la República Argentina, o que razonablemente pudiera resultar de interés para MOLFINO en dicho territorio, antes de poder desarrollarla por cuenta propia o a través de sus afiliadas.
31. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta SCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

⁴ Ver <https://www.ocla.org.ar/>

⁵ Ver https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/

IV CONCLUSIONES

32. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c), d) y e) del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
33. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
34. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MOLTI S.R.L., MOLFINO HERMANOS S.A. y SAPUTO REPRESENTAÇÃO COMÉRCIAL DE PRODUTOS LÁCTEOS BRASIL LTDA. por parte de GLORIA FOODS S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2126 | Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.